УДК 343.01
doi: 10.24412/1999-625X-2024-495-358-361
5.1.4. Уголовно-правовые науки

Оценочные понятия в уголовном праве: дискуссии и решения

Лала Арсеновна Бегоян
аспирант кафедры уголовного права [1],
✉ lalabegoyan1997@gmail.com
[1] Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (Москва, Россия)

В работе рассматривается существующая в современном уголовном праве дискуссия относительно допустимости использования оценочных признаков. Отмечается полярность суждений специалистов, указывающих, с одной стороны, на риски произвольного толкования оценочных признаков, граничащие с нарушением принципа законности, с одной стороны, а с другой стороны — на риски создания невосполнимого пробела в праве при полном отказе от использования оценочных признаков в законе. В этой дискуссии наиболее обоснованной видится срединная позиция, допускающая применение оценочных признаков в уголовном праве в качестве необходимой, но вынужденной меры, сопровождаемой разработкой широкой нормативной и правоприменительной инфраструктуры конкретизации и толкования оценочных признаков, которая позволила бы, не нарушая правила запрета применения по аналогии, обеспечить достаточную вариативность и единообразие в толковании оценочных признаков.

Ключевые слова: оценочные признаки, уголовное право, уголовное законодательство, уголовный закон, уголовно-правовые нормы, квалификация преступлений, правоприменительные риски

Для цитирования: *Бегоян Л. А.* Оценочные понятия в уголовном праве: дискуссии и решения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2024. Т. 30, № 4(95). С. 358–361.

Evaluative Concepts in Criminal Law: Discussions and Solutions

Lala A. Begoyan
post-graduate student at the chair of Criminal Law [1],
✉ lalabegoyan1997@gmail.com
[1] Kutafin Moscow State Law University (Moscow, Russia)

The paper considers the existing discussion in modern criminal law related to the admissibility of the use of evaluative features. There is a polarity of specialists' judgements, underlining, on the one hand, the risks of arbitrary interpretation of evaluative features, close to violation of the principle of legality, and, on the other hand, the risks of creating an irreparable gap in the law in case of complete rejection of the use of evaluative features in the law. In this discussion, the most reasonable is the middle position that admits the use of evaluative features in criminal law as a necessary but forced measure, accompanied by the development of a broad normative and law enforcement infrastructure of specification and interpretation of evaluative features, which would, without violating the rule of prohibition of application by analogy, provide sufficient variability and uniformity in the interpretation of evaluative features.

Keywords: evaluative features, criminal law, criminal legislation, criminal law norms, qualification of offences, law enforcement risks

Citation: Begoyan L. A. Evaluative Concepts in Criminal Law: Discussions and Solutions. *Scientific bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia.* 2024. Vol. 30, No 4(95). Pp. 358–361 (In Russ.).

Современное уголовное законодательство, руководствуясь требованиями законности и правовой определенности, тем не менее, содержит довольно много норм оценочного характера. Проблемам их конструирования и применения посвящено достаточно много научных исследований [1, с. 283–288; 2, с. 123–127]. Однако если в теории есть относительно сформированное понимание сути и назначения оценочных признаков, то на практике их наличие создает существенные теоретические и практические проблемы, связанные с толкованием закона и, как следствие, с квалификацией преступлений и назначением наказания. Потому вопрос использования оценочных понятий в уголовном праве по праву может считаться одним из актуальных и значимых.

© Бегоян Л. А., 2024

Обращаясь к научным достижениям в исследуемой области, необходимо отметить неоднозначность научных позиций и в целом дискуссионный характер вопроса об использовании оценочных признаков в УК РФ.

Ряд авторов отмечают объективную необходимость использования оценочных понятий в законе, подчеркивая их возможность обеспечивать гибкость уголовно-правового регулирования. Принимая во внимание тот факт, что явления и процессы, достойные внимания государства, весьма разнообразны и изменчивы, законодатель не всегда имеет возможность абсолютно точно конкретизировать и зафиксировать регулирующие их нормы. В то время как нормы, содержащие оценочные понятия, подлежат динамической интерпретации, которая может меняться вместе с социально-экономическими, политическими и другими изменениями в обществе. В итоге раскрываемые через юридическую практику оценочные понятия обеспечивают адаптивность уголовного закона.

Такой точки зрения придерживается, в частности, В. Н. Кудрявцев, который отмечает, что использование оценочных понятий в законодательстве неизбежно. Они полезны, при условии, что определяются по мере необходимости и правильно применяются на практике [3, с. 138]. Аналогичной позиции придерживается Я. М. Брайнин [4, с. 211]. По мнению И. Я. Козаченко, именно оценочные концепции придают закону гибкость и позволяют правоприменителю обеспечить принцип персонализации наказания в пределах, установленных законом [5, с. 161].

Наряду с этим в науке отчетливо представлен и противоположный подход, сторонники которого предлагают либо сократить оценочные понятия, используемые в уголовном праве, либо вовсе отказаться от них. В частности, ученые пишут о существующей в подобной ситуации очевидной угрозе различного, в том числе противоречивого и даже противоправного толкования, что влечет неправильную квалификацию, а вслед за этим — ряд других негативных последствий, вплоть до вынесения обвинительного приговора в отношении невиновного лица [6, с. 131].

В данном контексте интересны научные труды Е. В. Кобзевой, которая обращает внимание на совокупность различных угроз, возникающих в связи с наличием оценочных понятий. Описывая данное явление, она приводит острое слово «произвол», тем самым акцентируя внимание на крайне широком, непозволительном толковании уголовно-правовых норм. Автор резюмирует, что применение оценочных признаков допустимо только при наличии крайней необходимости [7, с. 314].

Равным образом М. И. Бару считал, что с точки зрения эффективности правового регулирования и идеи законности, чем меньше оценочных понятий, тем лучше, так как индивидуальная (субъективная) оценка может и не совпадать, а иногда — выйти за пределы той оценки, которую имел в виду законодатель, устанавливая норму, содержащую оценочное понятие [8, с. 104–108]. Аналогичную позицию поддерживает С. В. Расторопов, отмечая, что такие оценочные понятия, как «особая жестокость», «издевательства», «мучения», «пытка», из числа квалифицирующих признаков преступлений против здоровья и убийства следует исключить до тех пор, пока законодатель не будет в состоянии определить их в самом законе [9, с. 344]. В. В. Ткаченко и С. В. Ткаченко указывают, что в уголовном законе нельзя оперировать терминами, не поддающимися точному определению [10, с. 75].

Еще одна опасность, которую отмечают специалисты в контексте применения оценочных признаков, — это их отрицательное влияние на криминализацию деяний, поскольку активный уклон в сторону использования оценочных категорий может привести к тому, что границы криминализации станут чересчур аморфными, расплывчатыми [11, с. 131–134; 12, с. 135–140]. В этой связи необходимо процитировать Н. А. Лопашенко, которая пишет: «Законодатель „рассыпал“ оценочные признаки везде, где только можно, и часто — там, где, по-моему, нельзя. Речь, конечно же, об оценочных признаках, влияющих на криминализацию, таких, например, как „значительный ущерб“. Различное их истолкование приводит к тому, что рамки (границы) криминализации оказываются подвижными и сужаются или, наоборот, расширяются. Поэтому применение таких терминов в уголовном законе недопустимо. Оно противоречит принципу законности, поскольку границы преступного реально устанавливаются не законом, а конкретным правоприменителем» [13, с. 60].

Едва ли в споре о допустимости или недопустимости, полезности или опасности оценочных признаков можно поставить окончательную точку. Однако мы полагаем, что полное исключение оценочных понятий и их замена четкими понятиями крайне проблематичны. В противоположность рискам произвольного толкования закона, отказ от оценочных признаков создает не меньшую опасность пробела в праве. Законодатель не может четко предсказать и зафиксировать все возможные ситуации, потенциально возможные на практике. Поэтому в случае закрепления норм исключительно четкими формулировками рано или поздно правоприменитель может столкнуться с ситуацией, решение которой в Уголовном кодексе будет от-

сутствовать. С. В. Петраков правильно пишет, что проблема преодоления и восполнения пробелов является еще более острой, чем правоприменительное усмотрение, поскольку последнее связано с применением нормы, пусть и относительно определенной, а при пробеле норма вообще отсутствует, и сложность кроется как в законности использования способов его преодоления, так и в поиске нормы, регулирующей сходные обстоятельства [14, с. 38].

Изложенное позволяет говорить об амбивалентном характере оценочных понятий, их многогранности и сложности, а также невозможности однозначного решения вопроса об их допустимости или недопустимости в уголовном законе. На сегодняшний день оценочные признаки выступают важным, хоть и спорным элементом уголовного законодательства РФ. Они востребованы при конструировании норм Общей части УК РФ и активно используются при конструировании признаков отдельных составов преступлений, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, тем самым реально участвуя в криминализации противоправных деяний. И если в первом случае использование оценочных категорий вполне объяснимо и даже желательно (например, в части определения принципов уголовной ответственности), то для Особенной части УК РФ применение оценочных признаков — мера скорее вынужденная, но все же необходимая.

При этом надо понимать, что использование оценочных понятий — это не особенность только лишь исключительно норм уголовного права, их можно обнаружить и в других отраслях. Однако для уголовного закона, особенно в контексте положений ст. 3 УК РФ относительно невозможности применения в современной российской уголовной практике уголовного закона по аналогии, существование оценочных категорий создает ряд ощутимых проблем, связанных с вольной трактовкой индивидуальных фактов уголовного дела [15, с. 43] и обеспечением единообразного толкования закона независимо от того, кто из субъектов правоотношений его применяет [11, с. 131; 16, с. 68].

Можно заключить (не боясь ошибиться), что проблема оценочных признаков в уголовном законе это, по большому счету, проблема их конкретизации и толкования.

Сегодня, учитывая существующие в теории права способы повышения степени конкретизации правовых требований, можно констатировать, что наиболее желательным для преодоления сложностей использования оценочных признаков в уголовном законе выступает аутентичное разъяснение, которое осуществляет Федеральное Собрание РФ посредством конструирования дефинитивных правовых норм, в том числе норм с открытым содержанием.

Однако наряду с этим нельзя не учитывать и возможности судебного толкования, которое в российской правовой практике хотя и имеет полуофициальный статус, все же довольно активно применяется на практике. Интересной представляется позиция на этот счет А. Г. Кибальника, который рассматривает постановления высшей судебной инстанции как официальный комментарий уголовно-правовой нормы. Если оценочные признаки не регламентированы более подробно законодателем, то это возможно сделать с помощью правоприменения, с тем лишь условием, что подобная конкретизация будет действительно подробной и детально выраженной в положениях постановлений Пленума Верховного Суда РФ [17, с. 261].

Об этом же пишет М. В. Талан, которая акцентирует внимание на толковании, даваемом Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ. Автор отмечает, что именно с помощью судебного толкования допустимо решение спорных вопросов законодательства. По словам ученого, это позволяет сохранять стабильность и устойчивость законодательства, а оценочные категории рассматривать именно в правоприменительной практике высших судебных инстанций [18, с. 220].

Иными словами, правоведы пишут о том, что сущность оценочных признаков вполне успешно может раскрываться и законодательно, и через правоприменительную практику. Иные варианты здесь недопустимы, поскольку могут привести к существенным нарушениям прав и свобод человека и гражданина.

Подводя итог, кратко обозначим ключевые результаты.

1. Оценочные понятия, несмотря на существенный уровень критики со стороны ученых и экспертов, остаются одним из распространенных уголовно-правовых средств.

2. Хотя некоторые исследователи позитивно относятся к оценочным понятиям, большая часть специалистов высказывают в их адрес негативные комментарии.

3. Ожидаемое решение проблемы оценочных признаков заключается в необходимости осуществления их конкретизации и толковании на официальном, законотворческом и правоприменительном уровнях, чтобы соблюсти тонкую грань между недопустимым применением закона по аналогии и дозволительным использованием судебных решений по аналогичным делам в качестве образца толкования и применения правовой нормы.

Список источников

1. *Курсаев А. В., Терехов А. Ю.* О некоторых вопросах учета этических правил при конструировании уголовно-правовых норм // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2019. № 3(37).

2. *Пронина М. П.* Определение понятия и содержания толкования уголовно-правовых норм // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 2(46).

3. *Кудрявцев В. Н.* Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963.

4. *Брайнин Я. М.* Уголовный закон и его применение. М., 1967.

5. *Козаченко И. Я.* Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды. Томск, 1987.

6. *Ушакова В. В.* Роль оценочных понятий в конструировании норм уголовного законодательства. Барнаул, 2020.

7. *Кобзева Е. В.* Оценочные признаки в уголовном законе. Саратов, 2004.

8. *Бару М. И.* Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Советское государство и право. 1970. № 7.

9. *Растропов С. В.* Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств : монография. М., 2006.

10. *Ткаченко В. В., Ткаченко С. В.* Уголовная ответственность за убийство. М., 2014.

11. *Кириллов М. А., Неганов Д. А., Савельев В. В.* Оценочные признаки в уголовном законодательстве: вопросы теории и практики // Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 1(39).

12. *Микулин В. Ю.* Судейское усмотрение при квалификации преступлений с оценочными признаками состава // Актуальные исследования. 2020. № 2(24).

13. *Лопашенко Н. А.* Уголовная политика. М., 2009.

14. *Петраков С. В.* Оценочные формулировки в законотворчестве и судопроизводстве : монография. СПб., 2013.

15. *Тыдыкова Н.* О технике конструирования уголовного закона // Юрлингвистика. 2023. № 30(41).

16. *Шеслер А. В.* Научные основы квалификации преступлений : учеб.-метод. пособие для магистратуры. Томск, 2017.

17. *Кибальник А. Г.* Введение в международное уголовное право. Ставрополь, 2001.

18. *Талан М. В.* Виды уголовно-правовых систем // Ученые записки Казанского государственного университета. 2008. Т. 150, кн. 5.